

1501437-64.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... o réu Bruno por outros crimes de tráfico, e que a região do local dos fatos é conhecida como ponto de tráfico, onde estava em patrulhamento e o viu entregando algo a Rafael. Negou ter visto Rafael lhe entregando dinheiro, mas afirmou que a cocaína encontrada em posse dele era idêntica àquela encontrada com o corréu, seja em seu formato, modo de embalo ou características. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501437-64.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501437-64.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101027/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 17317291 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

3612/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2101027 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 3612/21/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Felipe Furtado Freitas e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

BRUNO FELIPE FURTADO FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 13 de abril de 2021, às 18h, na rua Doutor Vital Brasil, 2834, prolongamento do Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Franca/SP, guardava e mantinha em depósito substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinações legais, consistentes em 19,19g de "Erythroxylon coca" e 4,05g de "Cannabis Sativa L".

Lado outro, RAFAEL ELIAS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito capitulado no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois, segundo a denúncia no mesmo local e data dos fatos do crime do outro réu, trazia consigo, para consumo pessoal substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 1,15g de "Erythroxylon coca" e 1,17g de "Cannabis Sativa L".

Extraí-se da inicial que nas circunstâncias de tempo e local mencionados os policiais militares estavam em patrulhamento quando flagraram os réus em atitude suspeita, quando Bruno entregava algo a Rafael. Ao notar a aproximação da viatura, Bruno correu até um muro e ali escondeu objetos entre entulhos. E, em abordagem, os policiais militares apreenderam com Bruno 03 papелotes de cocaína, embaladas individualmente e escondidos em seu tênis, e na carteira, o valor de R\$ 1.170,00 em dinheiro. E no entulho foram encontrados uma porção de cocaína em pedra e materiais para embalar drogas. Consta ainda que na casa de Bruno foram também encontrados papeis com anotações e contas que indicavam o tráfico, e dentro de seu carro, uma balança de precisão, e que o réu Rafael foi abordado na mesma oportunidade, e com ele somente encontradas porções de cocaína e maconha, para uso próprio.

Os réus, notificados (pg. 124; 125), apresentaram defesa (pg. 131; 132/135), mas não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida (pg. 141/143), e durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os réus (pg. 175/176 - mídia digital).

Em memoriais (pg. 221/242), o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria. Na dosimetria, pediu a aplicação da pena base acima do mínimo ao réu Bruno, a consideração da reincidência e dos maus antecedentes, a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, o regime inicial fechado e a não aplicação da substituição e suspensão dos artigos 44 e 77 do Código Penal, além do perdimento dos valores apreendidos. Ao réu Rafael, pediu a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade por 03 meses.

Em alegações finais, as defesas de Rafael (pg. 268/274) e Bruno (pg.250/264), cada qual a seu turno, pleitearam a improcedência da pretensão punitiva. Ao réu Rafael foi pleiteada a absolvição pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a aplicação da pena de advertência. Ao Bruno, a absolvição ao argumento de não estar comprovada a materialidade e, subsidiariamente, a desclassificação ao crime capitulado no art. 28 da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, a aplicação do regime inicial aberto e a substituição ou suspensão da pena dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

É o relatório,
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pg. 01/02), pelo boletim de ocorrência (pg. 03/08), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 23/25), pelos laudos periciais de constatação (pg. 29/36), toxicológico (pg. 82/85) e grafotécnico (pg. 191/198), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu Bruno, em instrução, confirma em parte a versão dos fatos que apresentou em sede policial. Entre as duas resta inconsistente a parte em que afirma que foi Rafael que dispensou a droga em sua casa, depois encontrada. Em instrução, afirmou que a droga sobressalente, que não reconhece ser sua, foi encontrada nas imediações de sua casa junto com o papel anotado, a balança e os sacos plásticos. Ademais, em

audiência informou que na data dos fatos havia acabado de chegar em casa para fazer um intervalo entre seus turnos no trabalho. Cumprimentou rapidamente Rafael, que estaria na esquina, e entrou em casa, quando os policiais o abordaram, perguntaram por que havia corrido, o que negou, e passaram a averiguar sua casa, tendo acompanhado a diligência. Afirma que encontraram somente uma porção de maconha no muro da casa, cocaína dispersa em um prato e seu dinheiro, R\$ 400,00, frutos de seu trabalho e o restante do auxílio emergencial. Nega que a balança, os sacos plásticos e o papel com anotações sejam seus ou tenham sido encontrados em sua casa.

O réu Rafael, em instrução, confirmou a versão dos fatos apresentada em sede policial. Confirmou que era sua a droga apreendida em seu poder, e para seu próprio consumo, e que a comprou na data da apreensão, em um outro bairro, onde sua avó residia, e voltava para sua casa. No caminho, parou em um bar para comprar "seda", e após isso viu Bruno, na esquina, e foi cumprimentá-lo. Negou ter comprado droga dele e disse que apenas mostrou algo a ele em seu celular. Afirmou também que não viu o que encontraram com Bruno, apesar de tê-lo visto sendo revistado, e que os policiais saíram da casa dele com uma balança e outros objetos. Confirmou que a avó de Bruno permitiu a entrada na casa, e negou que teve contato com Bruno durante a abordagem e apreensão.

A testemunha comum, Sgt. PM Ivã, confirmou em instrução a versão dos fatos narrada em sede policial. Informou que conhece o réu Bruno por outros crimes de tráfico, e que a região do local dos fatos é conhecida como ponto de tráfico, onde estava em patrulhamento e o viu entregando algo a Rafael. Negou ter visto Rafael lhe entregando dinheiro, mas afirmou que a cocaína encontrada em posse dele era idêntica àquela encontrada com o corréu, seja em seu formato, modo de embalo ou características. Narrou que quando Bruno viu a viatura saiu correndo até uma casa, que depois descobriu-se ser de sua avó. Com fundamento no flagrante delito, entraram no imóvel e o viram escondendo alguma coisa em entulhos junto ao muro e, depois, indo até os policiais. Na averiguação policial encontraram três porções de cocaína, em seu tênis, mais de R\$ 1.000,00 em dinheiro e, no entulho, um bloco de cocaína em pasta e plástico utilizado para embalar droga. Em um veículo dentro do imóvel encontraram uma balança de precisão. Após a averiguação, a avó de Bruno foi até o local, e ao explicar-lhe do que se tratava, franqueou a entrada na residência, levando os policiais até o quarto que Bruno usava quando estava ali. No local encontraram um caderno com anotações de nomes e valores. Negou ter encontrado, com o réu ou no imóvel, qualquer item comumente utilizado para o uso de drogas, bem como que os réus aparentassem estar sob efeito de entorpecentes.

A testemunha comum, PM Rafael, em juízo confirmou no essencial a versão dos fatos narradas por seu colega Ivã. Acrescentou que Bruno não conseguiu precisar a finalidade dos sacos plásticos, da balança e qual seria sua fonte de renda, e que apresentou várias versões diferentes quando perguntado sobre.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E considerada a prova, a condenação é de rigor.

Em relação ao réu Rafael, verifica-se sua confissão, considerada como elemento de convicção, uma vez que confirmada pelas demais provas, e na ausência de tese defensiva em contrário. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim. 218.429-3/3 - Rel. Des.

Nélson Fonseca – 6ª C. – J. 17.4.97 – Um; e TJ-MG – APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Por outro lado, não se verifica a alegada atipicidade, ou a inconstitucionalidade, do crime de porte de drogas capitulado no artigo 28 da Lei 11.343/06. A nova redação do crime em comento apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ – HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014. Não se trata, tampouco, de dispositivo inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 635659, e pacificou a matéria. Decidiu pela constitucionalidade do dispositivo no artigo 28 da Lei 11.343/06. Dessa forma, a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica e ilícita, verificando-se a necessidade de condenação.

O mesmo se diga em relação ao réu Bruno. Apesar de sua negativa da prática da traficância, ou de serem seus a balança, os sacos plásticos e as anotações, o quadro probatório aponta para a confirmação da conduta narrada na denúncia. De antemão, verifica-se a confirmação, pelo réu, de que parte da droga estava em sua posse, ainda que tenha alegado que para seu próprio consumo. Quanto aos objetos apreendidos (pg. 23/25), extrai-se do depoimento dos policiais e do interrogatório do réu Rafael que estavam dentro do imóvel da avó de Bruno, e de seu carro. Os policiais ainda narraram com detalhes os locais em que encontraram todos os objetos, e Rafael confirmou que eles saíram da casa do corréu com os objetos em mãos. Somem-se as anotações indicando nomes, valores e datas, típica da traficância. E mais um ponto a desacreditar a negativa de autoria do acusado é exatamente a conclusão do laudo grafotécnico (pg. 191/198), que confirmou que os escritos partiram de seu punho, embora ele insista no contrário.

Ademais, verificada a prática da traficância, e a dinâmica dos fatos, em que o réu Bruno estava, de forma flagrante, comercializando drogas para o réu Rafael, usuário, conclui-se que o dinheiro apreendido em posse dele é fruto da traficância, motivo pelo qual é de rigor seu perdimento.

Passo à dosimetria.
Réu Rafael

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, favoráveis ao réu (pg. 43/44), e considerando o artigo 28 da Lei 11.343/06 e seu §3º, verifico que a reprimenda que melhor se ajusta ao caso é a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 11.343/06, facultado eventual apelo em liberdade.

Réu Bruno

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, por se tratar de tráfico de substâncias entorpecentes de grandes efeitos negativos a toda sociedade (especialmente a cocaína), bem como pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelos maus antecedentes do réu (pg. 45), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo, no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, dada a reincidência (pg. 40/42), com fundamento no art. 61, I do Código Penal, agravo a pena em 1/6, para o patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343, dada a reincidência (pg. 40/42), pelo que se pode concluir que o réu se

dedica habitualmente ao tráfico e não é “traficante de primeira viagem”, esse sim o verdadeiro destinatário da benesse.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio social, sobretudo da cocaína, na maioria dos casos fomentando a violência e a criminalidade, bem como dada a reincidência, reputo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que interessa à ordem pública. É certo que, em liberdade, o réu voltará a cometer novos crimes, o que indicado pela reincidência, de modo que, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de:

1) CONDENAR RAFAEL ELIAS PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos do uso de droga, facultado o apelo em liberdade.

2) CONDENAR BRUNO FELIPE FURTADO FREITAS, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade

Com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/06 declaro perdido o valor de R\$ 1.170,00 apreendido na posse do réu Bruno em favor da União. Determino que tal valor seja revertido ao FUNAD, conforme o §1º do referido dispositivo. No mesmo sentido, determino, com fundamento no artigo 72 da Lei 11.343 a destruição das drogas, inclusive as amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA